

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
REGION JUDICIAL DE SAN JUAN

JUNTA DE DIRECTORES
CONSEJO DE TITULARES
CONDOMINIO STELLA MARIS
DEMANDANTE

v.

CORPORACION COLON PRIETO
ASEGURADORA ABC
DEMANDADOS

CASO NUM: SJ2025CV00899

SALA:

SOBRE:

INJUNCTION PRELIMINAR Y
PERMANENTE; INJUNCTION
ESTATUTARIOS LEY DE
CONDOMINIOS Y ART. 14.1 LEY
DE REFORMA DE PERMISOS

**BREVE OPOSICION A "MOCION DE RECONSIDERACION Y/O ACLARATORIA
SOBRE EL ASUNTO DE PRESCRIPCION" Y A "MOCIÓN DE DESESTIMACION"**

AL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA:

COMPARECE la parte demandante, CONSEJO DE TITULARES DEL
CONDOMINIO STELLA MARIS y su JUNTA DE DIRECTORES, por conducto
de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente
ante este Honorable Tribunal, **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

1. El 30 de mayo de 2025 este Honorable Tribunal emitió Sentencia
Parcial en la que desestimo la Reconvención de la parte
demandada. (SUMAC Entrada Núm. 44).
2. El **12 de junio de 2025**, la parte demandada presentó una *MOCION
DE **RECONSIDERACION** Y/O ACLARATORIA SOBRE EL ASUNTO DE
PRESCRIPCION*. (SUMAC Entrada Núm. 45).
3. Aunque dicho escrito está titulado como una Reconsideración el
mismo no presenta fundamento legal alguno para ello.
4. En breve síntesis, la parte demandada, en dicho escrito,
solicita que este Tribunal *"aclare el lenguaje utilizado"* en
su Sentencia Parcial *"a los únicos fines de aclarar que el
Tribunal no realizó determinación sobre los asuntos de
prescripción planteados por la parte demandante, por no haberse
considerado los planteamientos de ambas partes y la prueba de
la parte demandada, y por carecer de jurisdicción sobre la
materia"*.

5. En cuanto a dicha solicitud aclaratoria, en primer término, nos parece innecesaria, frívola e inmeritoria, particularmente porque, ayer, **12 de junio de 2025**, antes de presentar el escrito de Reconsideración, radico una querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) en donde en síntesis alega los mismos hechos que alego en la reconvención desestimada por este Tribunal. A esos efectos, solicitamos a este Honorable Tribunal que tome conocimiento judicial de la misma. ANEJO I.
6. En segundo término, nos resulta absurdo que la parte demandada haya presentado una solicitud de reconsideración conociendo y habiendo ya radicado una querella ante el foro administrativo por los mismos hechos que incluyo en la reconvención y este Tribunal desestimo. Eso nos lleva a pensar que la parte demandada está incurriendo en la indeseable y temeraria práctica de “*fórum shopping*”.
7. Por otro lado, en el día de hoy presentaron una “*Moción de Desestimación*”. (SUMAC Entrada Núm. 46).
8. Esta Moción de Desestimación conforme la Regla 10.2 (5) de las reglas de Procedimiento Civil, se presenta habiendo ya la parte demandada contestado la Demanda - en donde incluyeron la reconvención desestimada. (SUMAC Entrada Núm. 25).
9. Como es sabido, una moción de desestimación fundamentada en falta de jurisdicción se puede presentar en cualquier etapa del procedimiento.
10. Sin embargo, una moción de desestimación bajo la Regla 10.2 (5) de las reglas de Procedimiento Civil se renuncia una vez la parte demandada ya ha contestado la demanda, como ocurrió en este caso.
11. En atención a esto, nos resultan ambos escritos, la *Reconsideración* presentada ayer y la *Desestimación* presentada

hoy, frívolos, temerarios y con el único propósito de dilatar los procedimientos.

12. Incluso, es más frívola aún su actuación cuando presenta una moción de Reconsideración para que este Tribunal *"aclare el lenguaje utilizado"* a sabiendas de que ya la parte demandada acudió al foro que entiende correspondiente para atender este tipo de controversia, es decir, el DACO.

13. Esto demuestra la temeridad, ya que aparte de constituir *"forum shopping"*, representa una moción innecesaria que pretende dilatar los procedimientos.

14. El litigio innecesario y las alegaciones temerarias no pueden encontrar ni siquiera espacio mínimo en el desarrollo de los procesos judiciales.

15. Cuando semejante proceder se hace presente y manifiesto, es necesario sancionarle de conformidad con la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1.

16. De lo contrario, el ordenamiento jurídico se resquebrajaría, pues quien obra de conformidad a nuestro estado de derecho, con responsabilidad, queda a merced de aquellos que no lo hacen y se burlan de los procesos judiciales

17. Como es sabido la temeridad *"es una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y afecta el buen funcionamiento y administración de la justicia. También sujeta al litigante inocente a la ordalía del proceso judicial y lo expone a gastos innecesarios y a la contratación de servicios profesionales, incluyendo abogados, con el gravamen a veces exorbitante para su peculio"*. Véase, Velázquez Ortiz v. U.P.R., 128 DPR 234, 237 (1991), citando a H. Sánchez Martínez, *Rebelde Sin Costas*, Año 4 (Núm. 2), Boletín Judicial (abril-junio 1982). Véase, además, Pérez v. Colegio de Cirujanos Dentistas de P.R., 131 DPR 545 (1992).

18. Al fijar la cuantía de honorarios de abogado, el tribunal tomará en consideración factores como: (1) el grado de temeridad que ha existido; (2) la naturaleza del procedimiento; (3) los esfuerzos y la actividad profesional que haya tenido que desplegarse; y (4) la habilidad y reputación de los abogados." Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., 123 DPR 351, 356-357, (1941).

19. El grado o intensidad de la conducta temeraria desplegada por la parte demandada es incuestionablemente significativa al presentar una moción de Reconsideración cuando ya radico una querella en DACO y otra de Desestimación cuando ya presentó Contestación a Demanda, lo que implica que se sometió voluntariamente a la jurisdicción del Tribunal y había renunciado una moción de desestimación conforme la Regla 10.2 (5).

SÚPLICA

POR TODO LO CUAL y en mérito de los fundamentos antes esbozados, se solicita a este Honorable Tribunal declare NO HA LUGAR ambos escritos presentados y determine que los mismos son frívolos, innecesarios e imponga la sanción correspondiente que incluya honorarios por la temeridad.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de junio de 2025.

CERTIFICO: Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del **Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC)** el cual automáticamente da aviso a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas a tenor con las Directrices Administrativas para la Presentación y Notificación Electrónica de Documentos mediante SUMAC, Sección IX, inciso 5.

Abogados de la parte demandante



894 Avenida Muñoz Rivera
Suite 205
San Juan, PR 00927
T.787.378-5296
T.787.604-9248

f/Joel A. Montalvo Bonilla
RUA Núm. 14146
joel@montalvopr.com

f/Lauracelis Roques-Arroyo
RUA Núm. 13596
lauracelis@gmail.com